美国联邦法规中文译文

译文说明：本译文依据所提供的 Markdown 文档翻译。原文开头和结尾均为不完整的条文片段，下文保留其截断状态，不补写缺失内容。原文中的法规编号及引用予以保留。

《美国联邦法规汇编》第 45 编，副编 A（2025 年 10 月 1 日版）

〔原文开头截断，承接前文〕当此类调整、辅助工具和服务对于确保残疾人士能够无障碍使用并享有平等参与机会是必要的，应及时、免费提供面向残疾人士的合格口译员，以及盲文或大字版等替代格式的信息；

(iii) 当提供语言协助服务是使英语能力有限的个人能够切实获得服务的合理措施时，受本法规约束的实体应及时、免费提供此类服务，包括经翻译的电子及书面文件和口译；

(iv) 如何向受本法规约束的实体获取本条 (a)(1)(ii) 和 (iii) 款所述的合理调整、适当的辅助工具和服务，以及语言协助服务；

(v) 受本法规约束的实体依据 §92.7 指定的第 1557 条协调员的联系方式（如适用）；

(vi) 受本法规约束的实体依据 §92.8(c) 设立的申诉程序，以及如何提出申诉（如适用）；

(vii) 如何向本部民权办公室（OCR）提出歧视投诉的具体说明；以及

(viii) 如何访问受本法规约束的实体的网站（如有），该网站须提供本 (a)(1) 款要求的信息。

(2) 本 (a) 款要求的通知必须在受本法规约束的实体的健康项目或活动中按以下方式提供：

(i) 每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括延迟参保和特殊参保人员）及申请人提供；

(ii) 应请求提供；

(iii) 在受本法规约束的实体的健康项目或活动网站（如有）的显著位置提供；以及

(iv) 在清晰、醒目的实体场所位置，以不小于 20 磅的无衬线字体提供；这些位置应当是可以合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到通知的地方。

(b) 受本法规约束的实体可以将本条 (a) 款要求的通知内容与《美国联邦法规汇编》第 45 编 80.6(d)、84.8、86.9 和 91.32 条要求的通知合并，前提是合并后的通知明确告知个人其依据第 1557 条及本部分所享有的公民权利，并包含本条 (a)(1) 款要求的每一项内容。

§92.11 关于可获得语言协助服务及辅助工具和服务的通知。

(a) 受本法规约束的实体必须提供关于可获得语言协助服务及辅助工具和服务的通知。该通知至少须说明：在为遵守第 1557 条或本部分而有必要时，该实体会在其健康项目或活动中，向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人及申请人，以及公众，免费提供语言协助服务和适当的辅助工具和服务。

(b) 本条 (a) 款要求的通知必须以英语及至少另外 15 种语言提供；这 15 种语言应为受本法规约束的实体开展业务的相关州内英语能力有限人士最常使用的语言。对于需要辅助工具和服务以确保有效沟通的残疾人士，还必须以替代格式提供该通知。

(c) 本条 (a) 款要求的通知必须在受本法规约束的实体的健康项目或活动中按以下方式提供：

(1) 每年向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括延迟参保和特殊参保人员）及申请人提供；

(2) 应请求提供；

(3) 在受本法规约束的实体的健康项目或活动网站（如有）的显著位置提供；

(4) 在清晰、醒目的实体场所位置，以不小于 20 磅的无衬线字体提供；这些位置应当是可以合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到通知的地方；以及

(5) 当受本法规约束的实体提供以下形式的电子及书面沟通材料时，在这些材料中提供：

(i) §92.10 要求的不歧视通知；

(ii) 《美国联邦法规汇编》第 45 编 164.520 条要求的隐私惯例通知；

(iii) 申请表及接收登记表；

(iv) 拒绝或终止资格、福利或服务的通知，包括福利说明，以及关于上诉和申诉权利的通知；

(v) 与个人权利、资格、福利或服务有关，且要求或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出回应的沟通材料；

(vi) 与公共卫生紧急事件有关的沟通材料；

(vii) 与医疗操作或手术、医疗授权委托书或生前预嘱有关的同意书及说明（可以选择对一并提供的所有文件仅提供一份通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 与个人医疗照护费用及支付有关的沟通材料，包括医疗账单及催收材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B－6 条要求的善意费用估算；

(x) 投诉表；以及

(xi) 患者和会员手册。

(d) 受本法规约束的实体如选择采用以下做法之一，则就相关个人而言，应视为符合本条规定：

(1) 每年以该个人的主要语言，并通过任何适当的辅助工具和服务，向其提供选择不再接收本条要求的通知的机会，同时：

(i) 不以该个人是否选择不再接收通知作为其获得任何援助或福利的条件；

(ii) 告知该个人，其有权提出请求，以其主要语言并通过适当的辅助工具和服务接收通知；

(iii) 告知该个人，选择不再接收通知并不意味着放弃依据本部分规定获得语言协助服务及任何适当的辅助工具和服务的权利；

(iv) 每年记录该个人已选择在该年度不再接收本条要求的通知；以及

(v) 不将个人未作回应视为其决定不再接收通知；或者

(2) 记录该个人的主要语言及任何适当的辅助工具和服务，并且：

(i) 以该个人的主要语言，并通过任何适当的辅助工具和服务，提供所有材料和沟通内容；或者

(ii) 在本条 (c)(5) 款所列的所有沟通材料中，以该个人的主要语言，并通过任何适当的辅助工具和服务，提供本条 (a) 款要求的通知。

B 分部分——不歧视规定

§92.101 禁止歧视。

(a) 一般规定。(1) 除《平价医疗法案》（ACA）第 I 编另有规定外，在受本法规约束的实体运营的任何健康项目或活动中，不得基于个人的种族、肤色、民族来源、性别、年龄、残疾或上述因素的任何组合，将其排除在参与范围之外、拒绝向其提供福利，或以其他方式对其实施歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于下列因素的歧视：

(i) 性征，包括双性特征；

(ii) 妊娠或相关状况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 关于禁止歧视的具体规定。(1) 在本部分适用的任何健康项目或活动中：

(i) 资助接受方及州医保交易平台必须遵守本部为实施第 VI 编、第 504 条、第 IX 编及《年龄歧视法》而制定的法规中关于禁止歧视的具体规定。这些规定分别载于《美国联邦法规汇编》第 45 编第 80 部分、第 84 部分、第 86 部分（C 和 D 分部分）及第 91 部分（B 分部分）。当本 (b) 款交叉引用使用“资助接受方”一词的法规条文时，〔原文至此截断〕

健康与医疗保健领域文化和语言适宜服务（CLAS）国家标准

CLAS 国家标准旨在为健康与医疗保健机构提供以下行动蓝图，以促进健康、提升质量，并帮助消除医疗保健差异：

核心标准：

1. 提供有效、易于理解且尊重服务对象的优质照护和服务，回应其与健康有关的文化信念和习俗、语言、健康素养及其他沟通需求。

治理、领导与人员队伍：

2. 通过政策、实践及资源配置，推进并持续维持促进文化和语言适宜服务（CLAS）的组织治理与领导工作。

3. 招募、晋升治理人员、领导人员及工作人员，为其配备所需资源并提供支持，使其能够回应服务人群在数字技术、文化和语言方面的需求。

4. 定期向治理人员、领导人员及工作人员提供有关 CLAS 实践和资源的教育与培训。

沟通与语言协助：

5. 向英语能力有限和／或有其他沟通需求的个人免费提供语言协助，帮助其及时获得所有医疗保健和服务。

6. 以英语及满足个人语言需求的其他语言，通过书面和口头方式告知所有人可以获得语言协助服务。

7. 通过培训，以及在有相应认证时通过认证，确保提供语言协助的人员具备胜任能力；应认识到，须避免并劝阻使用未经培训的人员和／或未成年人担任口译员。

8. 使用服务区域内各人群常用的语言，提供易于理解的数字及印刷材料和标识。

参与、持续改进与问责：

9. 确立符合文化和语言需求的目标、政策及管理问责机制，并将其贯穿于整个组织的规划和运营。

10. 持续评估组织将 CLAS 相关活动和措施纳入质量改进活动的情况。

11. 收集并维护准确、可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务提供工作提供依据。

12. 定期评估社区的健康资源与需求，并利用评估结果规划和实施服务，回应服务区域内各人群的文化和语言需求。

13. 与社区合作，设计、实施并评估符合文化和语言需求的实践及其影响。

14. 建立符合文化和语言需求的流程，用于识别、预防和解决冲突、投诉或申诉。

15. 向所有利益相关方、所服务的群体及公众通报组织在实施和持续维持 CLAS 方面的进展。